

Aula 05

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

23 de Abril de 2025

Índice

1) Nacionalidade	3
2) Questões Comentadas - Nacionalidade - FCC	11
3) Lista de Questões - Nacionalidade - FCC	36



NACIONALIDADE

Introdução

Segundo a doutrina dominante, os elementos constitutivos do Estado são território, povo e governo soberano. Entre esses três elementos, o povo é o que constitui a **dimensão pessoal do Estado**. Ao contrário da população (composta pelo conjunto de pessoas que habitam o território de um Estado), o povo compõe-se dos seus nacionais, independentemente do local em que residam.

A nacionalidade é justamente o **vínculo jurídico-político** entre o Estado soberano e o indivíduo, que torna este um membro integrante da comunidade que constitui o Estado. Segundo Mazzuoli, a nacionalidade comporta duas dimensões: a **dimensão vertical** (que liga o indivíduo ao Estado) e a **dimensão horizontal** (que liga o indivíduo ao elemento povo).¹ A dimensão vertical da nacionalidade impõe obrigações ao indivíduo perante o Estado, próprias de uma relação de subordinação. Já a dimensão horizontal pressupõe uma relação sem grau hierárquico, isto é, uma relação paritária do indivíduo com a comunidade à qual pertence.

Atribuição de Nacionalidade pelo direito brasileiro

A doutrina fala na existência de dois tipos de nacionalidade: a **nacionalidade originária** (primária) e a **nacionalidade derivada** (adquirida ou secundária).

A **nacionalidade originária** é aquela que **resulta de um fato natural**, o nascimento; diz-se, portanto, que é uma forma involuntária de aquisição de nacionalidade. É atribuída ao indivíduo em razão de critérios sanguíneos ("*jus sanguinis*"), territoriais ("*jus soli*") ou mistos. Os brasileiros que recebem a nacionalidade originária são chamados de "**brasileiros natos**".

A **nacionalidade derivada**, por sua vez, é aquela cuja aquisição depende de **ato de vontade (ato volitivo)**, praticado depois do nascimento; diz-se que a nacionalidade derivada é obtida mediante a naturalização. Os brasileiros que recebem a nacionalidade derivada são chamados de "**brasileiros naturalizados**".

Vejamos, a seguir, como se dá a **atribuição de nacionalidade originária**: quem são, afinal, os brasileiros natos? Vamos à análise do art. 12 da CF?

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
- c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na

¹ MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.



República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

No art. 12, inciso I, estão as hipóteses de **aquisição de nacionalidade originária**. Na alínea "a", é perceptível que a Constituição adotou o critério "*jus soli*", considerando brasileiro nato **qualquer pessoa nascida em território nacional**, mesmo que de pais estrangeiros. Entretanto, há uma exceção: se o nascido no Brasil for filho de estrangeiros que estejam a serviço de seu país, não será brasileiro nato.

Podemos resumir a aplicação da alínea "a", vislumbrando **três situações possíveis**:

- a) Um filho de pai ou mãe brasileiros, ou ambos, nasce em território brasileiro: será brasileiro nato.
- b) Um filho de pais estrangeiros, se um deles, ou ambos, estiver no Brasil a serviço de seu país, nasce em território brasileiro: **não será brasileiro nato**.

Cuidado! Para que seja excluída a atribuição de nacionalidade pelo critério "*jus soli*", é necessário o **cumprimento cumulativo de 2 (duas) condições**:

- ambos os pais serem estrangeiros; e
- um dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país.

Atenção! Imagine o seguinte caso! Um diplomata italiano está no Brasil a serviço de seu país e casa-se com uma brasileira. Eles têm um filho que nasce em território brasileiro. O filho será brasileiro nato, pois apenas uma das condições para a exclusão do critério "*jus soli*" foi cumprida ("*um dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país*"). A outra condição ("*ambos os pais serem estrangeiros*") não foi cumprida.

- c) Um filho de estrangeiros que não estão a serviço de seu país nasce em território brasileiro: **será brasileiro nato**.

Para finalizar os comentários sobre a alínea "a", vale destacar que o conceito de **território brasileiro** abrange, além das terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, o mar territorial e espaço aéreo.

Na alínea "b", a Constituição estabelece que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O legislador constituinte adotou, aqui, o **critério "*jus sanguinis*"**, prevendo, todavia, um requisito adicional: o fato de **qualquer um dos pais (ou ambos) estar a serviço da República Federativa do Brasil**, o que significa qualquer serviço prestado por órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Perceba que a aquisição de nacionalidade por essa regra depende do cumprimento cumulativo de **dois requisitos**:

- a) Ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou de ambos.
- b) O pai ou a mãe, ou ambos, **deverão estar a serviço do Brasil** no exterior.

Por fim, na alínea "c", a Constituição estabelece que são brasileiros natos "*os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira*".



Assim, há **duas possibilidades** diferentes de aquisição de nacionalidade quando o indivíduo nasce no exterior, **filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estão a serviço do Brasil**:

- a) O indivíduo é registrado em repartição brasileira competente; ou
- b) O indivíduo vem a residir no Brasil e opta, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Na **primeira possibilidade**, o **registro** do indivíduo perante repartição competente **é condição suficiente** para que ele seja considerado brasileiro nato. Na **segunda possibilidade**, o indivíduo precisa residir no Brasil e, além disso, manifestar sua vontade. É o que a doutrina denomina **nacionalidade potestativa**.

“E se o filho de brasileiros que não estejam a serviço do Brasil e que tenha nascido no exterior vier a residir no país ainda enquanto menor? Qual será sua nacionalidade?”

Nesse caso, o **menor será considerado brasileiro nato**. Entretanto, a aquisição definitiva de sua nacionalidade dependerá de sua manifestação após a maioridade. Uma vez tendo sido atingida a maioridade, fica suspensa a condição de brasileiro nato, enquanto não for efetivada a opção pela nacionalidade brasileira. A maioridade passa a ser, então, **condição suspensiva** da nacionalidade brasileira até o momento em que for feita a opção.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou que sejam registrados em repartição brasileira competente.

Comentários:

A assertiva apresenta uma das possibilidades constitucionais vinculadas à caracterização de brasileiro nato, sendo considerado como um direito personalíssimo (exercido exclusivamente pelo indivíduo). É destinado àqueles que venham a optar pela nacionalidade brasileira apenas após atingida a maioridade, desde que sejam nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira e que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou ainda que venham a residir na República Federativa do Brasil. Questão correta.

Dando continuidade à análise do art. 12, que tal verificarmos as condições para a **aquisição secundária (derivada) da nacionalidade**?

Art. 12. São brasileiros:

(...)

II - naturalizados:



- a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
- b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

No Brasil, a aquisição de nacionalidade derivada somente se dará por **manifestação do interessado** (ou seja, será sempre expressa), mediante **naturalização**.

Na **alínea "a"**, temos a hipótese de **naturalização ordinária**, concedida aos estrangeiros que cumpram os **requisitos descritos em lei** (Lei da Migração). No caso de **estrangeiros originários de países de língua portuguesa**, o processo de naturalização **é facilitado**, sendo apenas exigidos dois requisitos:

- a) Residência no Brasil por um ano ininterrupto; e
- b) Idoneidade moral.

Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro a concessão da nacionalidade brasileira. A concessão da naturalização ordinária **é ato discricionário** do Chefe do Poder Executivo, ou seja, depende de uma análise quanto à conveniência e à oportunidade por parte deste.

Na **alínea "b"**, está prevista a **naturalização extraordinária**, que depende do cumprimento de **3 (três) requisitos**:

- a) Residência ininterrupta no Brasil por mais de quinze anos;
- b) Ausência de condenação penal; e
- c) Requerimento do interessado.

Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, cumpridos esses três requisitos, o interessado tem **direito subjetivo à nacionalidade brasileira**. Portanto, esta não pode ser negada pelo Chefe do Executivo; trata-se de ato vinculado do Presidente da República.

Por fim, é importante destacar entendimento do STF no sentido de que **não se revela possível**, em nosso sistema jurídico-constitucional, a **aquisição da nacionalidade brasileira *jure matrimonii***, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil".² Isso porque tal hipótese não foi contemplada pela Constituição.

HORA DE PRATICAR!



² Ext 1.121, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 18-12-2009, Plenário, DJE de 25-6-2010.



(MPT – 2015) A naturalização extraordinária apresenta como requisitos: residência no Brasil há quinze anos ininterruptos, ausência de condenação penal, requerimento do interessado e idoneidade moral.

Comentários:

A idoneidade moral não é requisito para a naturalização extraordinária. Questão errada.

Portugueses residentes no Brasil

Art. 12.

(...)

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

A Constituição Federal de 1988 estabelece condições favoráveis para os portugueses, que receberão **tratamento igual ao de um brasileiro naturalizado**. Segundo a doutrina, trata-se de uma situação de "*quase-nacionalidade*".

Para que possam receber esse tratamento, todavia, é necessário o cumprimento de dois requisitos:

- a) Os portugueses deverão ter **residência permanente** no Brasil; e
- b) Deverá haver **reciprocidade de tratamento** em favor dos brasileiros, ou seja, Portugal deverá conferir os mesmos direitos aos brasileiros que lá residam.

Veja que **não há atribuição de nacionalidade** aos portugueses nem aos brasileiros que residam em Portugal. O português vivendo com ânimo permanente no Brasil continua português; o brasileiro vivendo em Portugal continua brasileiro. O que existe é tão somente concessão de direitos inerentes aos nacionais do Estado. Dessa forma, não é necessário que um português se naturalize brasileiro para que possa gozar dos mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, pois, sem fazê-lo, já deles pode usufruir.

Condição jurídica do Nacionalizado

Segundo o art. 12, §2º, CF/88, "*a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição*". Em outras palavras, os **brasileiros natos e os brasileiros naturalizados** devem ser tratados com **isonomia**. Somente poderá haver discriminação entre um e outro nos **casos previstos na própria Constituição**. Leis que discriminem entre brasileiros natos e naturalizados são flagrantemente inconstitucionais.

Uma das principais distinções entre brasileiros natos e naturalizados diz respeito à ocupação de alguns cargos, conforme previsto no art. 12, §3º, CF/88:

Art. 12.

(...)

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;



- II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V - da carreira diplomática;
- VI - de oficial das Forças Armadas;
- VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Os cargos acima fazem parte de uma **lista taxativa**, caro(a) aluno(a)! Quem não está na lista não precisa ser brasileiro nato para assumir o cargo.

Como decorar a lista? Achando a lógica dela! Vamos à explicação...

O legislador constituinte buscou assegurar que o **Presidente da República** fosse brasileiro nato para garantir a soberania nacional, ou seja, para garantir que o Chefe do Executivo não usaria o cargo para servir a interesses de outros Estados. Para isso, também só permitiu a brasileiros natos o acesso a **cargos que podem suceder o Presidente**: Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Também em nome da defesa da soberania nacional, nosso constituinte restringiu o acesso à **carreira diplomática**. Isso porque o diplomata representa o Brasil em outros Estados, e poderia mais facilmente sucumbir aos interesses destes se fosse naturalizado. Seria difícil para um argentino naturalizado brasileiro celebrar um tratado que favorecesse o Brasil em detrimento da Argentina, por exemplo.

A explicação para o acesso somente de brasileiros natos aos dois últimos cargos é ainda mais óbvia! Somente o brasileiro nato pode ser **Oficial das Forças Armadas** ou **Ministro do Estado da Defesa**. Isso para diminuir o risco de os ocupantes desses cargos favorecerem qualquer outra nação em caso de guerra. Imagine as Forças Armadas pedirem a um naturalizado que bombardeie a terra em que nasceu! Dificilmente a ordem seria acatada, não é mesmo? E o Ministro da Defesa? Como planejará usar as Forças Armadas brasileiras contra seus próprios conterrâneos? Seu julgamento certamente ficaria comprometido, com graves danos à segurança do Brasil...

FIQUE ATENTO!



As bancas examinadoras adoram fazer pegadinhas sobre esse tema. Vejamos, abaixo, alguns detalhes aos quais você deve ficar bastante atento:

- 1) O Senador ou Deputado Federal **não precisa ser brasileiro nato**. Apenas devem ser brasileiros natos o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
- 2) O único Ministro de Estado que deve ser brasileiro nato é o **Ministro da Defesa**. Os outros Ministros podem ser brasileiros naturalizados.



3) Os portugueses equiparados não podem ocupar cargos privativos de brasileiro nato. Isso porque eles recebem o tratamento de brasileiro naturalizado.

Há, ainda, outras distinções constitucionais entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados:

a) O art. 89, inciso VII, da CF/88 estabelece que **6 (seis) vagas do Conselho de República**, órgão superior de consulta do Presidente da República, foram reservadas para **brasileiros natos**.

b) O art. 5º, inciso LI, da CF/88 estabelece que os brasileiros natos não serão, em hipótese alguma, extraditados. Já os **brasileiros naturalizados poderão ser extraditados** em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

c) O art. 222 da CF/88 estabelece restrições ao direito de **propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens**. Só poderão ser proprietários desse tipo de empresa **brasileiros natos ou os naturalizados há mais de 10 anos**. Se essa empresa for uma sociedade, pelo menos **70% do capital total e votante** deverá pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Os cargos de Vice-Presidente e de Presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado.

Comentários:

De acordo com o art. 12, §3º, da CF/88, os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Ministro do STF só podem ser exercidos por brasileiros natos. Questão errada.

Perda da Nacionalidade

A perda da nacionalidade é a **extinção do vínculo patrial** que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda da nacionalidade ocorrerá nos termos do art. 12, § 4º, CF/88, já com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 131, de 3 de outubro de 2023:

Art. 12.

(...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;



II - fazer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Com a redação dada pela EC nº 131/2023, a Constituição passa a dispor que o cidadão **apenas perderá a nacionalidade brasileira se fizer um pedido por escrito**. Por outro lado, o texto constitucional veda que a pessoa fique **apátrida**. Ou seja, o brasileiro que requisita a perda da sua nacionalidade somente pode fazê-lo a fim de obter outra nacionalidade.

Vale ressaltar que a pessoa **poderá readquirir a nacionalidade brasileira em um momento futuro**. Essa reaquisição da nacionalidade brasileira necessitará ser definida pela legislação ordinária, não estando prevista diretamente no texto constitucional. O § 5º do art. 12, incluído no texto constitucional pela EC nº 131/2023, trata desse assunto.

Em relação ao cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado (art. 12, § 4º, I), a EC nº 131/2023 trouxe duas situações:

- Fraude no processo de naturalização; ou
- Atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Língua e símbolos oficiais

Só para cobrirmos qualquer surpresa na prova, peço que leia o art. 13, transcrito a seguir, que somente poderá ser pedido em sua literalidade.

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.



QUESTÕES COMENTADAS

Nacionalidade

1. FCC/DPE AM/2021 Segundo as regras vigentes na Constituição Federal sobre nacionalidade,

- a) é considerado brasileiro nato, se nascido no Brasil, o filho de pai e mãe estrangeiros ainda que não domiciliados ou residentes no país.
- b) se o pai ou a mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade.
- c) pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que resida ininterruptamente no Brasil há dez anos ou mais e assim requeira às autoridades competentes.
- d) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, serão considerados brasileiros natos desde que venham a residir no Brasil e optem, antes de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- e) tem direito à naturalização brasileira o estrangeiro que viva no país há mais de três anos e tenha filho brasileiro ou seja casado formalmente com brasileiro nato ou naturalizado.

Comentário.

A **alternativa A** está correta.

Precisamos ter atenção nessa questão, uma vez que tendo em vista que a alternativa não explicitou a exceção referente a hipótese de estrangeiro a serviço do país de origem, adotamos o conceito geral já que o Brasil em regra adota o critério *jus soli*. Portanto, a regra é que os nascidos no território brasileiro adquirem a nacionalidade. Por eliminação, o candidato também acertaria a questão. Vejamos como a CF/88 trata o tema:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

A **alternativa B** está incorreta.

Não existe essa previsão. A regra é que será considerado brasileiro nato quando a criança nascida no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira for registrada em repartição brasileira competente ou se residir no Brasil e optar em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, conforme o art. 12, inciso I, alínea "c", da CF/88, vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:



c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

A **alternativa C** está incorreta.

O prazo correto elencado pela CF/88, já que são quinze anos, vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de **quinze anos** ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

A **alternativa D** está incorreta.

Na verdade, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, **depois** de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, nos termos do Art. 12, inciso I, alínea "c", CF/88.

A **alternativa E** está incorreta.

Já foi consolidado pelo STF o entendimento que no sistema jurídico-constitucional brasileiro não cabe a aquisição da nacionalidade pelo simples casamento civil. Ou seja, a nacionalidade não é um efeito direto e imediato do casamento civil. Não há assim previsão da nacionalidade brasileira jure matrimonii.

Gabarito: A

2. FCC/DPE CE/2022 A Constituição Federal prevê que são privativos de brasileiros natos os cargos

- a) de Governador.
- b) da mesa diretora da Câmara dos Deputados.
- c) de Ministro de Estado.
- d) de carreira diplomática.
- e) de Ministro dos Tribunais Superiores.

Comentário.

Questão direta que cobrou do candidato o conhecimento do art. 12, §3 da CF/88, vejamos:

Art. 12, § 3º da CF/88: São privativos de brasileiro nato os cargos:

- I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
- II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;



V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Gabarito: D

3. FCC/MANAUSPREV/Informática/2021 Assunto: Extradicação, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)

JR é um cidadão britânico que se naturalizou brasileiro em 2019. De acordo com as regras da Constituição Federal, JR

- a) poderá ser extraditado à Inglaterra por crime comum, cometido em Londres em 2017.
- b) poderá ser extraditado à Inglaterra por crime comum, cometido em Londres em 2021.
- c) nunca poderá ser extraditado pelas autoridades brasileiras.
- d) só poderá ser extraditado caso seja comprovado seu envolvimento em tráfico de drogas ocorrido antes da naturalização.
- e) poderá ser extraditado à Inglaterra por crime comum, cometido em Londres em 2020.

Comentário.

São necessárias algumas observações para responder a questão, vejamos:

- (i) somente o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado, o brasileiro nato jamais poderá.
- (ii) para que o brasileiro naturalizado seja extraditado, ele terá que ter cometido crime comum antes de sua naturalização, ou crime de tráfico a qualquer tempo.

A única alternativa que se enquadra nessas regras é a alternativa "A". Vejamos:

Art. 5º, LI da CF/88 - nenhum brasileiro será extraditado, **salvo o naturalizado**, em caso de **crime comum, praticado antes da naturalização**, ou de comprovado envolvimento **em tráfico ilícito de entorpecentes** e drogas afins, na forma da lei.

Gabarito: A

4. FCC/TJ SC/Administrativo/2021 Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Maria, 11 anos, nasceu no Líbano, filha de pais brasileiros que estavam passando suas férias no país e lá acabaram fixando residência após o seu nascimento, onde vivem todos até o momento. Roberto, advogado, é originário de país de língua portuguesa, possui idoneidade moral e reside no Brasil há sete meses ininterruptos. Dirk, engenheiro, é alemão, não possui condenação penal e reside no Brasil há 11 anos ininterruptos.

Considerando apenas os dados fornecidos, Maria será brasileira nata

- a) se tiver sido registrada em repartição brasileira competente ou vier a residir na República Federativa do Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; Roberto poderá adquirir a nacionalidade brasileira, na forma da lei, já que exigidas aos originários de língua portuguesa residência no Brasil por seis meses



ininterruptos e idoneidade moral; e Dirk poderá se naturalizar brasileiro já que residente na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

b) se tiver sido registrada em repartição brasileira competente ou vier a residir na República Federativa do Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; Roberto ainda não pode adquirir a nacionalidade brasileira, já que exigida aos originários de língua portuguesa residência no Brasil por um ano ininterrupto; e Dirk, se requerer a naturalização brasileira, não a terá deferida, já que residente na República Federativa do Brasil há menos de quinze anos ininterruptos.

c) apenas se tiver sido registrada em repartição brasileira competente; Roberto poderá adquirir a nacionalidade brasileira, na forma da lei, já que exigidas aos originários de língua portuguesa residência por seis meses ininterruptos e idoneidade moral; e Dirk não poderá se naturalizar brasileiro, já que residente na República Federativa do Brasil há menos de quinze anos ininterruptos.

d) pois é filha de pais brasileiros, independentemente de registro em repartição brasileira competente; Roberto não poderá adquirir a nacionalidade brasileira, já que exigida aos originários de língua portuguesa residência no Brasil por um ano ininterrupto; e Dirk poderá se naturalizar brasileiro já que residente na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

e) pois é filha de pais brasileiros independentemente de registro em repartição brasileira competente; Roberto poderá adquirir a nacionalidade brasileira, na forma da lei, já que exigidas aos originários de língua portuguesa residência por seis meses ininterruptos e idoneidade moral; e Dirk não poderá se naturalizar brasileiro, já que residente na República Federativa do Brasil há menos de quinze anos ininterruptos.

Comentário.

Em resumo, o enunciado traz que:

Maria, 11 anos, nasceu no Líbano, filha de pais brasileiros que estavam passando suas férias no país e lá acabaram fixando residência após o seu nascimento, onde vivem todos até o momento.

Para Maria ser considerada brasileira nata, ela deverá ser registrada em repartição brasileira competente ou passar a residir na República Federativa do Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, nos termos do art. 12, I, c da CF/88.

Art. 12. São brasileiros:

I - **natos**:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que **sejam registrados em repartição brasileira competente** ou venham a **residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo**, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Já Roberto, advogado, é originário de país de língua portuguesa, possui idoneidade moral e reside no Brasil há sete meses ininterruptos.



Para Roberto ser considerado brasileiro, ele deverá na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, nos termos do art. 12, II, a, da CF/88, vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

II - **naturalizados**:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência **por um ano ininterrupto e idoneidade moral**.

Dirk, engenheiro, é alemão, não possui condenação penal e reside no Brasil há 11 anos ininterruptos. Para ser considerado brasileiro, Dirk deverá residir na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos, não possuir condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, nos termos do art. 12, II, b, da CF/88, vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

II - **naturalizados**:

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há **mais de quinze anos** ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Gabarito: B

5. FCC/TJ SC/Sistemas/2021 Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Mairín nasceu em Cuba, filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil; Concetta nasceu no Brasil, filha de italianos que estavam no país a serviço da Itália; David nasceu no Brasil, filho de pais ingleses que estavam no país a turismo.

Analizando apenas os dados fornecidos, considera-se brasileiro nato:

- a) Mairín, Concetta e David.
- b) Mairín e David, apenas.
- c) Concetta e David, apenas.
- d) Mairín, apenas.
- e) David, apenas.

Comentário.

Mairín nasceu em Cuba, filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil. Logo, será considerado brasileiro nato, vejamos:

CF/88 - Art. 12, I. São brasileiros natos:

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a **serviço** da República Federativa do Brasil.

Concetta nasceu no Brasil, filha de italianos que estavam no país a serviço da Itália. Não será considerado brasileiro nato, vejamos:



CF/88 - Art. 12, I. São brasileiros natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes **não estejam a serviço de seu país**.

David nasceu no Brasil, filho de pais ingleses que estavam no país a turismo. David será considerado brasileiro nato, pois seus pais não estavam a serviço de seu país, vejamos:

CF/88 - Art. 12, I. São brasileiros natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde **que estes não estejam a serviço de seu país**.

Gabarito: B

6. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Considere as seguintes situações:

I. Paula, brasileira, estava na Irlanda a serviço do Brasil, quando nasceu seu filho Bernardo.

II. Mercedes, chilena, veio ao Brasil para desfrutar suas férias, quando nasceu sua filha Angelita.

III. Manuela, brasileira, apenas estudava inglês na Austrália, quando nasceu seu filho Anthony, o qual não foi registrado em repartição brasileira competente.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, Bernardo

a) é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita é brasileira nata, desde que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, pois sua mãe é estrangeira; Anthony poderá adquirir a nacionalidade brasileira apenas por meio da naturalização, pois, apesar de ser filho de mãe brasileira, nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

b) é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita não é brasileira nata, mesmo que nascida em território nacional brasileiro, pois sua mãe é chilena e não estava no país a serviço do Brasil; Anthony não poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que sua mãe seja brasileira, pois nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

c) não é brasileiro nato, ainda que filho de mãe brasileira, pois nasceu no estrangeiro; Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil, e sua mãe, estrangeira, não estava a serviço de seu país; Anthony não poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que sua mãe seja brasileira, pois nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

d) e Anthony são brasileiros natos, mesmo que nascidos em território estrangeiro, pois são filhos de mãe brasileira; Angelita não é brasileira nata, mesmo que nascida em território nacional brasileiro, pois sua mãe é chilena e não estava no país a serviço do Brasil.

e) é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil, e sua mãe, estrangeira, não estava a serviço de seu país; Anthony é brasileiro nato, desde que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Comentários:



A questão cobra o conhecimento das hipóteses em que o brasileiro tem nacionalidade originária, todas elas descritas no art. 12, I, da Carta Magna.

Analisando-se a *primeira assertiva*, conclui-se que Bernardo é *brasileiro nato*, uma vez que nasceu no estrangeiro, mas sua mãe estava a serviço do Brasil. Nos termos do art. 12 da Carta Magna, são brasileiros:

Art. 12, I – São brasileiros natos: (...)

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (...).

A partir da leitura da *segunda assertiva*, depreende-se que Angelita é *brasileira nata*, pois nasceu no Brasil e, mesmo sendo filha de uma chilena, sua mãe não estava a serviço do Chile. Estava aqui a turismo.

Art. 12, I, CF – São brasileiros natos: (...)

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (...).

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (...).

Por fim, a leitura da *terceira assertiva* nos faz concluir que Anthony *poderá ser brasileiro nato*, desde que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê que:

Art. 12, I, CF – São brasileiros natos: (...)

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (...).

O gabarito é a letra E.

7. (FCC/TRT 15ª Região/2018) Consideradas as formas de aquisição da nacionalidade previstas na Constituição Federal, são brasileiros

a) naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

b) natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país.

c) naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

d) natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente.



e) naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por cinco anos ininterruptos e idoneidade moral.

Comentários:

Letra A: errada. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de **quinze** anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira (art. 12, II, "b", CF).

Letra B: errada. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes **não estejam a serviço de seu país** (art. 12, I, "a", CF).

Letra C: errada. São brasileiros **natos** os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (art. 12, I, "b", CF).

Letra D: correta. O art. 12, I, "c", da Carta Magna, dispõe que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Letra E: errada. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por **um ano ininterrupto** e idoneidade moral (art. 12, II, "a", CF).

O gabarito é a letra D.

8. (FCC/TRT-MS/2017) Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado, brilhante advogado com seis livros publicados e mais de quinze anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal, Cravo Carvalho poderá ocupar cargo de

- a) Ministro de Estado da Defesa.
- b) Oficial das Forças Armadas.
- c) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
- e) Presidente do Senado Federal.

Comentários:

São **cargos privativos de brasileiro nato**: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente da República; iii) Presidente da Câmara dos Deputados; iv) Presidente do Senado Federal; v) Ministro do STF; vi) Ministro da Defesa; vii) oficial das Forças Armadas e; viii) membro da carreira diplomática.

Assim, Cravo Carvalho poderá ocupar o cargo de Ministro do STJ. Os demais cargos são privativos de brasileiro nato. O gabarito é a letra D.

9. (FCC/TRE-SP/2017) Nos termos da Constituição Federal, o filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, nascido no exterior, será



- a) estrangeiro, em qualquer hipótese.
- b) brasileiro naturalizado, desde que resida no Brasil por dez anos ininterruptos, sem condenação penal, e requeira a nacionalidade brasileira.
- c) brasileiro nato, se, quando de seu nascimento, o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil.
- d) brasileiro nato, desde que, quando de seu nascimento, a mãe não esteja a serviço de seu país de origem.
- e) brasileiro naturalizado, desde que registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir no Brasil e opte, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

A Carta Magna prevê, em seu art. 12, I, "b", que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, *desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil*. O gabarito é a letra C.

10. (FCC/TRT 11ª Região/2017) Considere as situações abaixo.

I. Airton é brasileiro e sua esposa Carmela é italiana. Bernardo, filho do casal, nasceu em Londres, enquanto seu pai lá estava a serviço da República Federativa do Brasil.

II. Benjamin nasceu no Brasil enquanto seus pais, que são alemães, aqui estavam a serviço da Alemanha.

III. João, filho de Maria, brasileira, nasceu nos Estados Unidos e foi registrado na repartição brasileira competente.

São brasileiros natos:

- a) João, apenas.
- b) Bernardo, Benjamin e João.
- c) Bernardo e João, apenas.
- d) Bernardo e Benjamin, apenas.
- e) Benjamin e João, apenas.

Comentários:

Item I: Bernardo nasceu no exterior, sendo filho de brasileiro que lá estava *a serviço da República Federativa do Brasil*. Logo, é *brasileiro nato*, com base no art. 12, I, "b", da CF/88.

Item II: Benjamin é alemão, pois seus pais estavam no Brasil *a serviço da Alemanha*. A Carta Magna somente garante nacionalidade brasileira aos nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros, quando estes não estão a serviço de seu país (art. 12, I, "a", CF).

Item III: João é brasileiro nato, pois, apesar de ter nascido no exterior, é filho de brasileira e foi *registrado na repartição brasileira competente* (art. 12, I, "c", CF).

O gabarito é a letra C.



11. (FCC/SEFAZ-MA/2016) A nacionalidade brasileira

- a) é incompatível com a nacionalidade originária reconhecida por Estado estrangeiro.
- b) é incompatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro que a exija para fins de exercício de direitos civis.
- c) é compatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro como condição para permanência do brasileiro em seu território.
- d) nata é condição para a investidura nos cargos de Presidente da República, de Vice-Presidente da República, de Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de Ministro da Defesa, da carreira diplomática e do oficialato das forças armadas e das polícias militares.
- e) derivada deverá ser reconhecida aos estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenações judiciais, desde que a requeiram.

Comentários:

Letra A: errada. Como regra geral, a aquisição de nacionalidade estrangeira resulta na perda da nacionalidade brasileira. Isso *não se aplica*, entretanto, se houver reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Assim, a nacionalidade originária reconhecida por Estado estrangeira é *compatível* com a nacionalidade brasileira.

Letra B: errada. *Não perderá a nacionalidade brasileira* aquele que adquirir a nacionalidade derivada de outro Estado para que possa exercer direitos civis. Assim, a nacionalidade brasileira é compatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro que a exija para fins de exercício de direitos civis.

Letra C: correta. *Não perderá a nacionalidade brasileira* aquele que adquirir a nacionalidade derivada de outro Estado como condição para a permanência em seu território. Assim, a nacionalidade brasileira é compatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro que a exija

Letra D: errada. Os cargos das polícias militares *não são privativos* de brasileiro nato.

Letra E: errada. A nacionalidade derivada deverá ser reconhecida aos estrangeiros residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e *ausência de condenação penal*.

O gabarito é a letra C.

12. (FCC/TRT 20ª Região/2016) Considere as seguintes situações hipotéticas: Nádia é Ministra do Tribunal Superior do Trabalho; Linda é Presidente da Câmara dos Deputados; Giseli é Ministra do Supremo Tribunal Federal e Rafael é Ministro do Trabalho e Emprego. Segundo as normas preconizadas pela Constituição Federal de 1988, são cargos privativos de brasileiros natos os ocupados APENAS por

- a) Nádia e Linda.
- b) Nádia, Linda e Giseli.
- c) Linda e Giseli.
- d) Giseli e Rafael.



e) Nádia, Giseli e Rafael.

Comentários:

São **privativos de brasileiro nato** os seguintes cargos: i) de Presidente e Vice-Presidente da República; ii) de Presidente da Câmara dos Deputados (ocupado por **Linda**); iii) de Presidente do Senado Federal; iv) de Ministro do Supremo Tribunal Federal (ocupado por **Giseli**); v) da carreira diplomática; vi) de oficial das Forças Armadas e; vii) de Ministro de Estado da Defesa.

O gabarito é a letra C.

13. (FCC/TRT 14ª Região/2016) As irmãs Catarina e Gabriela são brasileiras naturalizadas. Ambas possuem carreira jurídica brilhante, destacando-se profissionalmente. Catarina almeja ocupar o cargo de Ministra do Supremo Tribunal Federal e Gabriela almeja ocupar o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso, com relação ao requisito nacionalidade,

- a) nenhuma das irmãs poderá alcançar o cargo almejado.
- b) ambas as irmãs poderão alcançar o cargo almejado, independentemente de qualquer outra exigência legal.
- c) apenas Gabriela poderá alcançar o cargo almejado.
- d) apenas Catarina poderá alcançar o cargo almejado.
- e) ambas as irmãs só poderão alcançar o cargo almejado se tiverem mais de quinze anos de naturalização.

Comentários:

O cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato, por isso não poderá ser ocupado por Catarina (art. 12, § 3º, IV, CF). Não há tal exigência para o cargo de Ministro do TST, que poderá ser ocupado por Gabriela.

O gabarito é a letra C.

14. (FCC/TRT 23ª Região/2016) Sobre as questões envolvendo a nacionalidade brasileira, de acordo com a Constituição Federal de 1988:

- a) A Constituição Federal veda a ocupação de cargos públicos por estrangeiros.
- b) Para aquisição da nacionalidade brasileira, são exigidas aos cidadãos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- c) Para aquisição da nacionalidade brasileira, os estrangeiros de qualquer nacionalidade devem requerê-la e demonstrar que residem na República Federativa do Brasil há mais de cinco anos ininterruptos e que não possuem condenação penal, salvo os cidadãos originários de países de língua portuguesa.
- d) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço de seu país.
- e) Podem ser Ministros do Supremo Tribunal Federal os brasileiros natos e naturalizados.

Comentários:



Letra A: errada. *Não há impedimento* a que estrangeiro ocupe cargo público. Segundo o art. 37, I, CF/88, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

Letra B: correta. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas *residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral*.

Letra C: errada. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil *há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal*, desde que requeiram a nacionalidade brasileiro.

Letra D: errada. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, *desde que estes não estejam a serviço de seu país*.

Letra E: errada. Somente brasileiros natos podem ser Ministros do Supremo Tribunal Federal.

A letra B é o gabarito da questão.

15. (FCC/Procurador de São Luiz-MA/2016) Ao nacional português com residência permanente no Brasil NÃO será dado, em qualquer circunstância:

- a) exercer função de magistério em Universidade pública.
- b) candidatar-se a mandato de Deputado Federal ou Senador.
- c) ter acesso a cargos públicos, mediante concurso público.
- d) ocupar cargo de oficial das Forças Armadas.
- e) ocupar cargo de Ministro de Estado.

Comentários:

Os portugueses equiparados têm o *tratamento aplicável aos brasileiros naturalizado*. Assim, não poderão ocupar cargos privativos de brasileiro nato.

O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de *brasileiro nato* e, portanto, não poderá ser ocupado por um "português equiparado".

O gabarito é a letra D.

16. (FCC/PGE-MT/2016) Juliana, brasileira nata, obteve a nacionalidade norte-americana, de forma livre e espontânea. Posteriormente, Juliana fora acusada, nos Estados Unidos da América, da prática de homicídio contra nacional daquele país, fugindo para o Brasil. Tendo ela sido indiciada em conformidade com a legislação local, o governo norte-americano requereu às autoridades brasileiras sua prisão para fins de extradição. Neste caso, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Juliana,

- a) poderá ser imediatamente extraditada, uma vez que a perda da nacionalidade brasileira neste caso é automática.
- b) não poderá ser extraditada, por continuar sendo brasileira nata, mesmo tendo adquirido nacionalidade norte-americana.
- c) poderá ter cassada a nacionalidade brasileira pela autoridade competente e ser extraditada para os Estados Unidos para ser julgada pelo crime que lhe é imputado.



d) não poderá ser extraditada, pois, ao retornar ao território brasileiro, não poderá ter cassada sua nacionalidade brasileira

e) não poderá ser extraditada se optar a qualquer momento pela nacionalidade brasileira em detrimento da norte-americana.

Comentários:

A aquisição voluntária de outra nacionalidade é hipótese de *perda da nacionalidade* brasileira. Tal regra apenas se excepciona diante de: i) reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou; ii) imposição de naturalização pela lei estrangeira como requisito para a permanência no país ou para o exercício de direitos civis.

Na situação apresentada, Juliana optou, de forma livre e espontânea, pela nacionalidade norte-americana. Abre-se, aí, a possibilidade da perda de nacionalidade por Juliana. Todavia, *essa perda de nacionalidade não é automática*, depende de regular processo administrativo conduzido pelo Ministério da Justiça.

Sabe-se que *o brasileiro nato não pode ser extraditado*. Admite-se a extradição do estrangeiro (por questões óbvias!) e do brasileiro naturalizado, este último apenas em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Na situação hipotética da questão, Juliana, ao perder a nacionalidade brasileira, *tornar-se-á estrangeira* e, portanto, *poderá ser extraditada*.

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra C.

17. (FCC/TRE-SE/2015) Antônio, cidadão brasileiro e empregado público concursado do Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, foi transferido para a agência bancária situada na cidade de Viena, capital da Áustria, em janeiro de 2009, onde permaneceu até janeiro de 2012. Enquanto trabalhava nessa cidade, Antônio conheceu Irina, cidadã russa residente em Lisboa, com quem teve um breve relacionamento. Dessa relação, nasceu, na cidade de Salzburg, na Áustria, em abril de 2011, a menina Katia.

Considerando o caso hipotético e o texto da Constituição brasileira de 1988, a filha de Antônio e Irina:

a) será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e caso venha a residir no Brasil até os 18 anos.

b) é brasileira nata, independentemente de qualquer opção ou registro consular.

c) será brasileira nata se vier a residir no Brasil e opte por tal nacionalidade até um ano após a maioridade.

d) será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e caso opte, a qualquer tempo, por tal nacionalidade.

e) não poderá acumular a nacionalidade brasileira nata que lhe seja reconhecida com eventuais nacionalidades natas austríaca e russa, que lhe sejam garantidas pela legislação desses países.

Comentários:



Antônio (brasileiro) e Irina (russa) tiveram uma filha chamada Kátia, que nasceu na Áustria. Como Antônio *estava no exterior a serviço da República Federativa do Brasil*, sua filha será brasileira nata independentemente de qualquer opção ou registro. O gabarito é a letra B.

18. (FCC/TRE-AP/2015) Um casal de italianos, Pietro e Antonella, veio ao Brasil à serviço de seu país e, após dois anos em território brasileiro, Antonella deu à luz a Filomena. Um casal de brasileiros, Joaquim e Carolina, foi a Alemanha à serviço do Brasil e, após três anos em território alemão, Carolina deu à luz a Clara. Um casal de espanhóis, Juan e Maria, veio ao Brasil a turismo e, após um mês em território brasileiro, prematuramente Maria deu à luz a Luiz. Considerando essas três situações, são brasileiros natos:

- a) Clara e Luiz.
- b) Filomena, Clara e Luiz.
- c) Filomena e Luiz.
- d) Luiz, apenas.
- e) Clara, apenas.

Comentários:

Nas situações apresentadas pelo enunciado, temos que:

- a) Filomena *não será brasileira nata*, em virtude do art. 12, I, "a", que dispõe que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
- b) Clara *será brasileira nata*, em virtude do art. 12, I, "b", que estabelece que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- c) Luiz *será brasileiro nato*, em virtude do art. 12, I, "a", que dispõe que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

O gabarito é a letra A.

19. (FCC/TRT 9ª Região/2015) Um brasileiro naturalizado decidiu se dedicar à vida pública. Nos termos da Constituição Federal, ele poderá ocupar cargo de:

- a) Deputado Estadual.
- b) Presidente da Câmara dos Deputados.
- c) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- d) na carreira diplomática.
- e) oficial das Forças Armadas.

Comentários:

São *cargos privativos de brasileiro nato*: i) Presidente e Vice-Presidente da República; ii) Presidente da Câmara dos Deputados; iii) Presidente do Senado Federal; iv) Ministro do STF; v) Ministro de Estado da Defesa; vi) oficial das Forças Armadas e; vii) carreira diplomática.



Dentre as opções apresentadas pela questão, apenas o cargo de Deputado Estadual é que pode ser exercido por brasileiro naturalizado. O gabarito é a letra A.

20. (FCC/TRT 4ª Região/2015) Nos termos da Constituição Federal, são cargos privativos de brasileiros natos:

- a) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- b) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro de Estado da Defesa, Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, integrantes da carreira diplomática.
- c) Presidente e Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice-Presidente do Senado Federal, integrantes da carreira diplomática e das forças armadas, qualquer que seja a patente.
- d) Integrantes da carreira diplomática, oficial das forças armadas e Ministro de Estado da Defesa.
- e) Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

De acordo com o art. 12, § 3º, CF/88, *são privativos de brasileiro nato* os cargos: i) Presidente e Vice-Presidente da República; ii) Presidente da Câmara dos Deputados; iii) Presidente do Senado Federal; iv) Ministro do STF; v) carreira diplomática; vi) oficial das Forças Armadas e; vii) Ministro de Estado da Defesa.

O gabarito é a letra D.

21. (FCC/SEFAZ-PE/2015) Estado estrangeiro requer, à República brasileira, a extradição de indivíduo ao qual aquele reconhece a condição de nacionalidade originária por lei, pelo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Ocorre que o indivíduo em questão nasceu em território brasileiro, em ocasião em que seus pais, nacionais do Estado requerente, aqui estavam em viagem de turismo, tendo residido desde a adolescência no Brasil. Nesta hipótese, considerada a disciplina da matéria na Constituição da República, a extradição

- a) poderá ser concedida, desde que o indivíduo tenha cancelada sua naturalização brasileira, por sentença judicial.
- b) não será concedida em hipótese alguma, por ser o indivíduo brasileiro nato.
- c) somente seria vedada na hipótese de ser requerida pelo cometimento de crime político ou de opinião, por ser o indivíduo estrangeiro.
- d) poderá ser concedida, desde que o crime haja sido praticado antes da naturalização.
- e) somente seria concedida se atendidas as condições impostas pelo ordenamento brasileiro, relativamente ao regular desenvolvimento do processo e à execução de eventual pena no Estado estrangeiro.

Comentários:

O brasileiro que tem sua nacionalidade originária reconhecida por lei, ou seja, o brasileiro nato, não pode ser extraditado, em nenhuma hipótese (art. 5º, LI, CF). O gabarito é a letra B.



22. (FCC/TCE-GO/2014) Genoval e Simone viajaram em suas férias para Paris objetivando visitar um casal de amigos. Simone, grávida, durante a viagem, sofreu um acidente automobilístico que antecipou o parto de seu filho, Bruno. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal brasileira, apesar de Bruno ter nascido em Paris, será considerado brasileiro nato

- a) imediatamente a partir de seu nascimento, desde que seja registrado em repartição brasileira competente, no prazo de cento e vinte dias a contar da data de seu nascimento.
- b) imediatamente a partir de seu nascimento, independentemente de opção de nacionalidade ou registro em repartição brasileira.
- c) desde que venha a residir na República Federativa do Brasil e opte no prazo de sessenta meses depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- d) desde que seja registrado em repartição brasileira competente e opte, no prazo de cento e vinte dias, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, independentemente de residir na República Federativa do Brasil.
- e) desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

A questão deixou implícita a informação de que Simone e Genoval são brasileiros. Bruno é, portanto, filho de brasileiros nascido em Paris. Para que seja considerado brasileiro nato, é necessário que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (art. 12, I, "c", CF). O gabarito é a letra E.

23. (FCC/SEFAZ-PE/2014) Em relação à aquisição secundária da nacionalidade brasileira, é correto afirmar:

- a) A naturalização é garantida aos portugueses com residência permanente no país, desde que haja reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros em Portugal.
- b) A naturalização dos estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa tem como requisito apenas a residência no Brasil por um ano ininterrupto e a idoneidade moral.
- c) Segundo a Constituição, a naturalização ordinária de nacionais de países não lusófonos deve ter seus requisitos definidos em lei, cujo preenchimento pelo solicitante gera direito subjetivo público à nacionalidade brasileira.
- d) A naturalização extraordinária, que beneficia qualquer estrangeiro que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, depende de requerimento, cuja resposta, em caso positivo, tem efeitos constitutivos.
- e) O brasileiro naturalizado poderá ter cancelada sua naturalização em processo administrativo em que lhe seja garantida a ampla defesa ou por sentença judicial, no caso de estar envolvido em atividade nociva ao interesse nacional.

Comentários:



Letra A: errada. O examinador quis confundir o candidato. Os portugueses com residência permanente no Brasil, desde que haja reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros em Portugal, *receberão os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados*. Eles serão os chamados "portugueses equiparados", que não se confundem com os brasileiros naturalizados.

Letra B: correta. É isso mesmo. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos *originários de países de língua portuguesa* apenas *residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral*.

Letra C: errada. A naturalização ordinária de nacionais de países não lusófonos (países que não adotam a língua portuguesa) depende do *preenchimento de requisitos definidos em lei*. O preenchimento desses requisitos *não gera direito subjetivo* à naturalização.

Letra D: errada. No caso de preenchimento dos requisitos para a naturalização extraordinária (residência por 15 anos ininterruptos e ausência de condenação penal), a concessão é ato vinculado e produz *efeitos declaratórios*. Isso quer dizer que ela apenas reconhece uma condição jurídica já existente.

Letra E: errada. O cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional depende de *sentença judicial*.

24. (FCC/TRT 1ª Região/2014) Salomé nasceu em Portugal quando sua mãe, brasileira, cursava doutorado na Universidade de Coimbra. O pai de Salomé é português. Quanto à sua nacionalidade, Salomé

- a) jamais poderá adquirir a nacionalidade brasileira.
- b) adquirirá a nacionalidade brasileira desde que venha a residir no Brasil antes de completar 18 anos.
- c) poderá ser brasileira naturalizada, jamais nata.
- d) somente poderia adquirir a nacionalidade brasileira se sua mãe estivesse a serviço do Brasil, na época do seu nascimento.
- e) poderá optar pela nacionalidade brasileira, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, se vier a residir no Brasil.

Comentários:

Salomé poderá, sim, optar pela nacionalidade brasileira, tornando-se brasileira nata. A Carta Magna (art. 12, I, "c", CF) prevê que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O gabarito é a letra E.

25. (FCC/TCE-RS/2014) Sicrano, filho de mãe brasileira e pai egípcio, nascido durante período em que seus pais eram estudantes universitários na França, veio, após a maioridade, a residir no Brasil, onde pretende viver pelo resto de sua vida. Nos termos da Constituição da República, Sicrano:

- a) somente seria considerado brasileiro nato se, quando de seu nascimento, sua mãe, que era brasileira, estivesse no exterior a serviço da República Federativa do Brasil.



- b) poderá vir a ser brasileiro naturalizado, se efetivamente residir no país por até quinze anos ininterruptos, desde que requeira a nacionalidade brasileira.
- c) é considerado brasileiro naturalizado, desde o momento em que fixou residência no país, já que é filho de mãe brasileira, estando sujeito, contudo, a extradição, na hipótese de cometimento de crime comum a partir de então.
- d) será considerado brasileiro nato, se optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, caso em que não estará sujeito a extradição, nem mesmo na hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.
- e) somente seria considerado brasileiro nato se, quando de seu nascimento, houvesse sido registrado em repartição brasileira competente.

Comentários:

Segundo o art. 12, I, alínea "c", são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam *registrados em repartição brasileira competente* ou venham a residir na República Federativa do Brasil e *optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira*.

Na situação apresentada, Sicrano nasceu no exterior (Egito), sendo filho de mãe brasileira. Após a maioridade, ele vem a residir no Brasil. Se ele optar, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, será *brasileiro nato*.

Sendo brasileiro nato, Sicrano *não poderá, em nenhuma hipótese, ser extraditado*. A resposta é a letra D.

26. (FCC/TRT 16ª Região/2014) Pietro, nascido na Itália, naturalizou-se brasileiro no ano de 2012. No ano de 2011, Pietro acabou cometendo um crime de roubo, cuja autoria foi apurada apenas no ano de 2013, sendo instaurada a competente ação penal, culminando com a condenação de Pietro, pela Justiça Pública, ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por sentença transitada em julgado. Neste caso, nos termos estabelecidos pela Constituição federal, Pietro:

- a) não poderá ser extraditado, tendo em vista a quantidade de pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário.
- b) não poderá ser extraditado, pois o crime foi cometido antes da sua naturalização.
- c) poderá ser extraditado.
- d) não poderá ser extraditado, pois não cometeu crime hediondo ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- e) não poderá ser extraditado, pois a sentença condenatória transitou em julgado após a naturalização.

Comentários:

É possível a extradição de brasileiro naturalizado em 2 (duas) situações: i) *crime comum, praticado antes da naturalização* e; ii) comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Na situação descrita pelo enunciado, Pietro cometeu crime comum (roubo) antes da naturalização. Logo, poderá ser extraditado. A resposta é a letra C.



27. (FCC/TRT 19ª Região/2014) Anita Fernanda, nascida em Goiânia há 26 anos, é designer de moda no Brasil. Na semana passada, recebeu um convite para morar na Europa e trabalhar em uma agência de moda que desenha figurinos para os principais desfiles de Paris. No entanto, o país em que trabalhará exigiu que Anita se naturalizasse para nele permanecer e exercer sua atividade profissional. Antes de aceitar a proposta para o novo emprego, Anita consulta sua advogada, questionando-a sobre as possíveis consequências decorrentes de um pedido de naturalização. Nesta hipótese, à luz do que dispõe a Constituição Federal, a advogada informa que Anita:

- a) terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.
- b) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira, apenas enquanto não cancelar a naturalização do país em que trabalhará.
- c) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira até o momento em que retornar ao Brasil, quando, então, poderá optar, novamente, pela nacionalidade brasileira.
- d) perderá automaticamente a nacionalidade brasileira. Todavia, terá garantido o direito de solicitar a reaquisição da nacionalidade, junto ao Ministério da Justiça, assim que regressar ao Brasil definitivamente.
- e) não terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.

Comentários:

Anita não perderá a nacionalidade. A Constituição prevê que perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir voluntariamente outra nacionalidade, *mas excepciona os seguintes casos*: i) **reconhecimento de nacionalidade originária** pela lei estrangeira; ii) **imposição de naturalização**, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

É nessa segunda hipótese que se enquadra o caso exposto. Anita terá que se naturalizar para exercer sua profissão, ou seja, houve imposição de naturalização como condição para o exercício de direitos civis. O gabarito é a letra E.

28. (FCC/TRE-SP/2012) João, filho de pai brasileiro e mãe espanhola, nascido na França, por ocasião de serviços diplomáticos prestados naquele Estado por seu pai à República Federativa do Brasil, reside há dez anos ininterruptos no país e pretende candidatar-se a Presidente da República. Nesse caso, considerada exclusivamente a exigência relativa à nacionalidade, João:

- a) não poderá candidatar-se, por se tratar de cargo reservado a brasileiros natos e João ser estrangeiro, à luz da Constituição da República.
- b) poderá candidatar-se, por ser considerado brasileiro nato, atendendo a essa condição de elegibilidade, nos termos da Constituição da República.
- c) poderá candidatar-se, desde que possua idoneidade moral e adquira a nacionalidade brasileira, na forma da lei, por já residir há mais de um ano ininterrupto no país.
- d) poderá candidatar-se, desde que resida por mais cinco anos ininterruptos no país, não sofra condenação criminal e requeira a nacionalidade brasileira.
- e) poderá candidatar-se, desde que opte pela nacionalidade brasileira, a qualquer tempo.

Comentários:



João é brasileiro nato, com base no art. 12, I, "b", da Constituição Federal, que assegura essa condição aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Por esse motivo, poderá candidatar-se ao cargo de Presidente da República, que é privativo de brasileiro nato, atendidos os demais requisitos estabelecidos pela Constituição. A letra B é o gabarito da questão.

29. (FCC/DPE-SP/2010) O filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no Estado do Ceará em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro (pousada), tem nacionalidade, nos termos da Constituição Federal Brasileira,

- a) alemã.
- b) brasileira.
- c) alemã, considerado naturalizado brasileiro.
- d) brasileira, considerado naturalizado.
- e) brasileira, considerado naturalizado alemão.

Comentários:

O filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no Estado do Ceará em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro (pousada) será um brasileiro nato! E, morando numa pousada do Ceará, muito feliz! A letra B é o gabarito.

30. (FCC/TRT 1ª Região/2011) A nacionalidade que se adquire por vontade própria, após o nascimento, e em regra pela naturalização, é classificada de:

- a) secundária.
- b) primária.
- c) originária.
- d) primordial.
- e) funcional.

Comentários:

Como vimos anteriormente, existem dois tipos de nacionalidade: a primária (originária) e a secundária (adquirida). A primeira resulta do nascimento, sendo estabelecida por critérios sanguíneos ou territoriais. Já a segunda depende de ato volitivo, praticado depois do nascimento (em regra, pela naturalização). A letra A, portanto, é o gabarito da questão.

31. (FCC/TRT 22ª Região/2010) A nacionalidade que se adquire por vontade própria, após o nascimento, e em regra pela naturalização, é classificada como:

- a) relativa.
- b) originária.
- c) primária.
- d) absoluta.
- e) secundária.



Comentários:

Tem-se, no enunciado, o conceito de nacionalidade secundária. O gabarito é a letra E.

32. (FCC/TRE-RN/2011) Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe estava neste país a serviço da República Federativa do Brasil. Nestes casos:

- a) Tício e Bruno são brasileiros natos.
- b) apenas Tício é brasileiro nato.
- c) apenas Bruno é brasileiro nato.
- d) Tício e Bruno são americano e mexicano, respectivamente.
- e) Tício e Bruno podem ser brasileiros naturalizados, desde que façam esta opção no prazo constitucional.

Comentários:

Tício é americano, pois seus pais estavam a serviço do seu país, o que impede que ele adquira a condição de brasileiro nato (art. 12, I, "a", CF/88). Já Bruno é brasileiro nato, pois, apesar de nascido no estrangeiro, é filho de mãe brasileira que estava no exterior a serviço da República Federativa do Brasil (art. 12, I, "b", CF/88). Portanto, a letra C é o gabarito.

33. (FCC/TJ-SE/2009) Joana é professora estadual em Brasília, onde residia com seu marido, Pedro. Quando ela estava grávida, Pedro, diplomata brasileiro, foi transferido para a cidade de Madri, na Espanha, a serviço do Brasil. Em Madri, nasceu João, filho do casal. Neste caso, João é:

- a) estrangeiro, podendo se naturalizar, sendo exigida apenas residência em território nacional por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- b) estrangeiro, podendo se naturalizar, se vier a residir no Brasil por quinze anos ininterruptos e opte pela nacionalidade brasileira.
- c) estrangeiro, podendo se naturalizar, se optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, não havendo prazo mínimo de residência em território brasileiro.
- d) brasileiro nato por expressa disposição Constitucional neste sentido.
- e) brasileiro nato, desde que seus pais registrem o filho no Consulado Brasileiro e João, quando completar dezoito anos de idade, opte pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

Considerando que Pedro, pai de João, é brasileiro e estava no exterior a serviço da República Federativa do Brasil, João será brasileiro nato. A letra D é o gabarito da questão.

34. (FCC/TCE-RO/2010) João reside em Portugal e é filho de um casal formado por pai estrangeiro e mãe nascida no estrangeiro de pais que estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Para o ordenamento jurídico brasileiro, em relação à nacionalidade, João é considerado:

- a) estrangeiro.



b) português equiparado, desde que comprove residência fixa no Brasil por mais de um ano ininterrupto.

c) brasileiro nato, se optar pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade, mesmo se continuar residindo em Portugal, independentemente de ter sido registrado ou não em repartição brasileira competente.

d) brasileiro naturalizado com dupla cidadania, desde que retire seu título de eleitor em repartição brasileira competente, devendo, em eleições brasileiras, votar ou justificar sua ausência.

e) brasileiro nato, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

João é considerado brasileiro nato, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. A letra E é o gabarito da questão.

35. (FCC/TCE-GO/2009) São brasileiros natos, nos termos da Constituição, os:

a) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país.

b) nascidos no estrangeiro, filhos de pais brasileiros, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil.

c) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

d) que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

e) estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Comentários:

Os nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país, **não são brasileiros natos**. A letra A está errada. Da mesma forma, para que o indivíduo nascido no exterior seja brasileiro nato, basta que um de seus pais seja brasileiro e esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A letra B também está errada. Finalmente, os indivíduos das letras D e E seriam brasileiros naturalizados. Estudaremos as formas de aquisição secundária da nacionalidade adiante, ainda nesta aula. A letra C é o gabarito da questão.

36. (FCC/TRF 4ª Região/2010) São brasileiros naturalizados, de acordo com a Constituição Federal:

a) os que adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas dos originários de países de língua portuguesa residência no Brasil por, no mínimo, cinco anos, e idoneidade moral.



- b) todos que adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo-se dos originários de países de língua portuguesa, apenas, residência por um ano ininterrupto no Brasil.
- c) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de trinta anos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
- d) os estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
- e) os estrangeiros residentes no Brasil há mais de dez anos e de comprovada idoneidade moral, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Comentários:

A letra D é o gabarito da questão, com base no art. 12, II, "b", da CF/88.

37. (FCC/TRT 8ª Região/2010) A naturalização extraordinária tem por requisitos:

- a) residência contínua no país pelo prazo de quatro anos; ler e escrever em português; e bom procedimento.
- b) residência fixa no país há mais de quinze anos; ausência de condenação penal; e requerimento do interessado.
- c) residência contínua no país pelo prazo de cinco anos; ler e escrever em português; e bom procedimento.
- d) residência contínua no país pelo prazo de cinco anos; exercício de profissão; e bom procedimento.
- e) residência contínua no país pelo prazo de cinco anos; posse de bens suficientes próprios e da família; e ausência de condenação penal.

Comentários:

A naturalização extraordinária está prevista no art. 12, II, "b", da CF/88, que determina serem brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há *mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal*, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. O gabarito é a letra B.

38. (FCC/TJ-SE/2009) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por:

- a) três meses ininterruptos e idoneidade moral.
- b) seis meses ininterruptos e idoneidade moral.
- c) um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- d) dois anos ininterruptos.
- e) três anos ininterruptos.

Comentários:



Determina a Constituição que são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por *um ano ininterrupto e idoneidade moral*. A letra C é o gabarito da questão.

39. (FCC/DPE-SP/2010) É privativo de brasileiro nato o cargo de:

- a) Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
- b) Presidente do Tribunal de Justiça.
- c) Defensor Geral do Estado.
- d) Presidente da Câmara dos Deputados.
- e) Presidente do Tribunal de Contas da União.

Comentários:

O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, como vimos, é privativo de brasileiro nato. O gabarito, portanto, é a letra D.

40. (FCC/TRF 4ª Região/2010) Poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado o cargo de:

- a) Ministro da Justiça.
- b) Oficial das Forças Armadas.
- c) Ministro de Estado da Defesa.
- d) Presidente do Senado Federal.
- e) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Dentre as opções listadas nas alternativas, a única possível de ser ocupada por um brasileiro naturalizado é a de Ministro da Justiça. A letra A é o gabarito da questão.

41. (FCC/TJ-PA/2009) Klaus Werner, de origem alemã, adquiriu a nacionalidade brasileira após regular processo de naturalização. Assim, poderá ele exercer dentre outros, o cargo de:

- a) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- b) Vice-Presidente da República.
- c) Ministro da Fazenda.
- d) Oficial das Forças Armadas.
- e) Presidente da Câmara dos Deputados.

Comentários:

Dentre as opções trazidas na questão, a única possível de ser exercida por um brasileiro naturalizado é a de *Ministro da Fazenda*. A letra C é o gabarito da questão.

42. (FCC/TRF 5ª Região/2008) Dentre outros, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

- a) Ministro dos Tribunais Superiores.



- b) Oficial das Forças Armadas.
- c) Governador de Estado.
- d) Presidente de Assembleias Legislativas.
- e) Senador da República.

Comentários:

Dos cargos acima, o único privativo de brasileiro nato é o de Oficial das Forças Armadas. A letra B é o gabarito da questão.



LISTA DE QUESTÕES

Nacionalidade

1. FCC/DPE AM/2021 Segundo as regras vigentes na Constituição Federal sobre nacionalidade,

- a) é considerado brasileiro nato, se nascido no Brasil, o filho de pai e mãe estrangeiros ainda que não domiciliados ou residentes no país.
- b) se o pai ou a mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade.
- c) pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que resida ininterruptamente no Brasil há dez anos ou mais e assim requeira às autoridades competentes.
- d) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, serão considerados brasileiros natos desde que venham a residir no Brasil e optem, antes de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- e) tem direito à naturalização brasileira o estrangeiro que viva no país há mais de três anos e tenha filho brasileiro ou seja casado formalmente com brasileiro nato ou naturalizado.

2. FCC/DPE CE/2022 A Constituição Federal prevê que são privativos de brasileiros natos os cargos

- a) de Governador.
- b) da mesa diretora da Câmara dos Deputados.
- c) de Ministro de Estado.
- d) de carreira diplomática.
- e) de Ministro dos Tribunais Superiores.

3. FCC/MANAUSPREV/Informática/2021 Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)

JR é um cidadão britânico que se naturalizou brasileiro em 2019. De acordo com as regras da Constituição Federal, JR

- a) poderá ser extraditado à Inglaterra por crime comum, cometido em Londres em 2017.
- b) poderá ser extraditado à Inglaterra por crime comum, cometido em Londres em 2021.



- c) nunca poderá ser extraditado pelas autoridades brasileiras.
- d) só poderá ser extraditado caso seja comprovado seu envolvimento em tráfico de drogas ocorrido antes da naturalização.
- e) poderá ser extraditado à Inglaterra por crime comum, cometido em Londres em 2020.

4. FCC/TJ SC/Administrativo/2021 Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Maria, 11 anos, nasceu no Líbano, filha de pais brasileiros que estavam passando suas férias no país e lá acabaram fixando residência após o seu nascimento, onde vivem todos até o momento. Roberto, advogado, é originário de país de língua portuguesa, possui idoneidade moral e reside no Brasil há sete meses ininterruptos. Dirk, engenheiro, é alemão, não possui condenação penal e reside no Brasil há 11 anos ininterruptos.

Considerando apenas os dados fornecidos, Maria será brasileira nata

a) se tiver sido registrada em repartição brasileira competente ou vier a residir na República Federativa do Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; Roberto poderá adquirir a nacionalidade brasileira, na forma da lei, já que exigidas aos originários de língua portuguesa residência no Brasil por seis meses ininterruptos e idoneidade moral; e Dirk poderá se naturalizar brasileiro já que residente na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

b) se tiver sido registrada em repartição brasileira competente ou vier a residir na República Federativa do Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; Roberto ainda não pode adquirir a nacionalidade brasileira, já que exigida aos originários de língua portuguesa residência no Brasil por um ano ininterrupto; e Dirk, se requerer a naturalização brasileira, não a terá deferida, já que residente na República Federativa do Brasil há menos de quinze anos ininterruptos.

c) apenas se tiver sido registrada em repartição brasileira competente; Roberto poderá adquirir a nacionalidade brasileira, na forma da lei, já que exigidas aos originários de língua portuguesa residência por seis meses ininterruptos e idoneidade moral; e Dirk não poderá se naturalizar brasileiro, já que residente na República Federativa do Brasil há menos de quinze anos ininterruptos.

d) pois é filha de pais brasileiros, independentemente de registro em repartição brasileira competente; Roberto não poderá adquirir a nacionalidade brasileira, já que exigida aos originários de língua portuguesa residência no Brasil por um ano ininterrupto; e Dirk poderá se naturalizar brasileiro já que residente na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

e) pois é filha de pais brasileiros independentemente de registro em repartição brasileira competente; Roberto poderá adquirir a nacionalidade brasileira, na forma da lei, já que exigidas aos originários de língua portuguesa residência por seis meses ininterruptos e idoneidade moral;



e Dirk não poderá se naturalizar brasileiro, já que residente na República Federativa do Brasil há menos de quinze anos ininterruptos.

5. FCC/TJ SC/Sistemas/2021 Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Mairín nasceu em Cuba, filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil; Concetta nasceu no Brasil, filha de italianos que estavam no país a serviço da Itália; David nasceu no Brasil, filho de pais ingleses que estavam no país a turismo.

Analisando apenas os dados fornecidos, considera-se brasileiro nato:

- a) Mairín, Concetta e David.
- b) Mairín e David, apenas.
- c) Concetta e David, apenas.
- d) Mairín, apenas.
- e) David, apenas.

6. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Considere as seguintes situações:

I. Paula, brasileira, estava na Irlanda a serviço do Brasil, quando nasceu seu filho Bernardo.

II. Mercedes, chilena, veio ao Brasil para desfrutar suas férias, quando nasceu sua filha Angelita.

III. Manuela, brasileira, apenas estudava inglês na Austrália, quando nasceu seu filho Anthony, o qual não foi registrado em repartição brasileira competente.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, Bernardo

a) é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita é brasileira nata, desde que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, pois sua mãe é estrangeira; Anthony poderá adquirir a nacionalidade brasileira apenas por meio da naturalização, pois, apesar de ser filho de mãe brasileira, nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

b) é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita não é brasileira nata, mesmo que nascida em território nacional brasileiro, pois sua mãe é chilena e não estava no país a serviço do Brasil; Anthony não poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que sua mãe seja brasileira, pois nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

c) não é brasileiro nato, ainda que filho de mãe brasileira, pois nasceu no estrangeiro; Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil, e sua mãe, estrangeira, não estava a serviço de seu país;



Anthony não poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que sua mãe seja brasileira, pois nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

d) e Anthony são brasileiros natos, mesmo que nascidos em território estrangeiro, pois são filhos de mãe brasileira; Angelita não é brasileira nata, mesmo que nascida em território nacional brasileiro, pois sua mãe é chilena e não estava no país a serviço do Brasil.

e) é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil, e sua mãe, estrangeira, não estava a serviço de seu país; Anthony é brasileiro nato, desde que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

7. (FCC/TRT 15ª Região/2018) Consideradas as formas de aquisição da nacionalidade previstas na Constituição Federal, são brasileiros

a) naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

b) natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país.

c) naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

d) natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente.

e) naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por cinco anos ininterruptos e idoneidade moral.

8. (FCC/TRT-MS/2017) Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado, brilhante advogado com seis livros publicados e mais de quinze anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal, Cravo Carvalho poderá ocupar cargo de

a) Ministro de Estado da Defesa.

b) Oficial das Forças Armadas.

c) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

e) Presidente do Senado Federal.

9. (FCC/TRE-SP/2017) Nos termos da Constituição Federal, o filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, nascido no exterior, será



- a) estrangeiro, em qualquer hipótese.
- b) brasileiro naturalizado, desde que resida no Brasil por dez anos ininterruptos, sem condenação penal, e requeira a nacionalidade brasileira.
- c) brasileiro nato, se, quando de seu nascimento, o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil.
- d) brasileiro nato, desde que, quando de seu nascimento, a mãe não esteja a serviço de seu país de origem.
- e) brasileiro naturalizado, desde que registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir no Brasil e opte, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

10. (FCC/TRT 11ª Região/2017) Considere as situações abaixo.

I. Airtón é brasileiro e sua esposa Carmela é italiana. Bernardo, filho do casal, nasceu em Londres, enquanto seu pai lá estava a serviço da República Federativa do Brasil.

II. Benjamin nasceu no Brasil enquanto seus pais, que são alemães, aqui estavam a serviço da Alemanha.

III. João, filho de Maria, brasileira, nasceu nos Estados Unidos e foi registrado na repartição brasileira competente.

São brasileiros natos:

- a) João, apenas.
- b) Bernardo, Benjamin e João.
- c) Bernardo e João, apenas.
- d) Bernardo e Benjamin, apenas.
- e) Benjamin e João, apenas.

11. (FCC/SEFAZ-MA/2016) A nacionalidade brasileira

- a) é incompatível com a nacionalidade originária reconhecida por Estado estrangeiro.
- b) é incompatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro que a exija para fins de exercício de direitos civis.
- c) é compatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro como condição para permanência do brasileiro em seu território.



d) nata é condição para a investidura nos cargos de Presidente da República, de Vice-Presidente da República, de Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de Ministro da Defesa, da carreira diplomática e do oficialato das forças armadas e das polícias militares.

e) derivada deverá ser reconhecida aos estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenações judiciais, desde que a requeiram.

12. (FCC/TRT 20ª Região/2016) Considere as seguintes situações hipotéticas: Nádia é Ministra do Tribunal Superior do Trabalho; Linda é Presidente da Câmara dos Deputados; Giseli é Ministra do Supremo Tribunal Federal e Rafael é Ministro do Trabalho e Emprego. Segundo as normas preconizadas pela Constituição Federal de 1988, são cargos privativos de brasileiros natos os ocupados APENAS por

a) Nádia e Linda.

b) Nádia, Linda e Giseli.

c) Linda e Giseli.

d) Giseli e Rafael.

e) Nádia, Giseli e Rafael.

13. (FCC/TRT 14ª Região/2016) As irmãs Catarina e Gabriela são brasileiras naturalizadas. Ambas possuem carreira jurídica brilhante, destacando-se profissionalmente. Catarina almeja ocupar o cargo de Ministra do Supremo Tribunal Federal e Gabriela almeja ocupar o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso, com relação ao requisito nacionalidade,

a) nenhuma das irmãs poderá alcançar o cargo almejado.

b) ambas as irmãs poderão alcançar o cargo almejado, independentemente de qualquer outra exigência legal.

c) apenas Gabriela poderá alcançar o cargo almejado.

d) apenas Catarina poderá alcançar o cargo almejado.

e) ambas as irmãs só poderão alcançar o cargo almejado se tiverem mais de quinze anos de naturalização.

14. (FCC/TRT 23ª Região/2016) Sobre as questões envolvendo a nacionalidade brasileira, de acordo com a Constituição Federal de 1988:

a) A Constituição Federal veda a ocupação de cargos públicos por estrangeiros.

b) Para aquisição da nacionalidade brasileira, são exigidas aos cidadãos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.



c) Para aquisição da nacionalidade brasileira, os estrangeiros de qualquer nacionalidade devem requerê-la e demonstrar que residem na República Federativa do Brasil há mais de cinco anos ininterruptos e que não possuem condenação penal, salvo os cidadãos originários de países de língua portuguesa.

d) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço de seu país.

e) Podem ser Ministros do Supremo Tribunal Federal os brasileiros natos e naturalizados.

15. (FCC/Procurador de São Luiz-MA/2016) Ao nacional português com residência permanente no Brasil NÃO será dado, em qualquer circunstância:

a) exercer função de magistério em Universidade pública.

b) candidatar-se a mandato de Deputado Federal ou Senador.

c) ter acesso a cargos públicos, mediante concurso público.

d) ocupar cargo de oficial das Forças Armadas.

e) ocupar cargo de Ministro de Estado.

16. (FCC/PGE-MT/2016) Juliana, brasileira nata, obteve a nacionalidade norte-americana, de forma livre e espontânea. Posteriormente, Juliana fora acusada, nos Estados Unidos da América, da prática de homicídio contra nacional daquele país, fugindo para o Brasil. Tendo ela sido indiciada em conformidade com a legislação local, o governo norte-americano requereu às autoridades brasileiras sua prisão para fins de extradição. Neste caso, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Juliana,

a) poderá ser imediatamente extraditada, uma vez que a perda da nacionalidade brasileira neste caso é automática.

b) não poderá ser extraditada, por continuar sendo brasileira nata, mesmo tendo adquirido nacionalidade norte-americana.

c) poderá ter cassada a nacionalidade brasileira pela autoridade competente e ser extraditada para os Estados Unidos para ser julgada pelo crime que lhe é imputado.

d) não poderá ser extraditada, pois, ao retornar ao território brasileiro, não poderá ter cassada sua nacionalidade brasileira

e) não poderá ser extraditada se optar a qualquer momento pela nacionalidade brasileira em detrimento da norte-americana.

17. (FCC/TRE-SE/2015) Antônio, cidadão brasileiro e empregado público concursado do Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, foi transferido para a agência bancária situada na cidade de Viena, capital da Áustria, em janeiro de 2009, onde permaneceu até janeiro de 2012. Enquanto trabalhava nessa cidade, Antônio conheceu Irina, cidadã russa residente em



Lisboa, com quem teve um breve relacionamento. Dessa relação, nasceu, na cidade de Salzburg, na Áustria, em abril de 2011, a menina Katia.

Considerando o caso hipotético e o texto da Constituição brasileira de 1988, a filha de Antônio e Irina:

- a) será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e caso venha a residir no Brasil até os 18 anos.
- b) é brasileira nata, independentemente de qualquer opção ou registro consular.
- c) será brasileira nata se vier a residir no Brasil e opte por tal nacionalidade até um ano após a maioridade.
- d) será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e caso opte, a qualquer tempo, por tal nacionalidade.
- e) não poderá acumular a nacionalidade brasileira nata que lhe seja reconhecida com eventuais nacionalidades natas austríaca e russa, que lhe sejam garantidas pela legislação desses países.

18. (FCC/TRE-AP/2015) Um casal de italianos, Pietro e Antonella, veio ao Brasil à serviço de seu país e, após dois anos em território brasileiro, Antonella deu à luz a Filomena. Um casal de brasileiros, Joaquim e Carolina, foi a Alemanha à serviço do Brasil e, após três anos em território alemão, Carolina deu à luz a Clara. Um casal de espanhóis, Juan e Maria, veio ao Brasil a turismo e, após um mês em território brasileiro, prematuramente Maria deu à luz a Luiz. Considerando essas três situações, são brasileiros natos:

- a) Clara e Luiz.
- b) Filomena, Clara e Luiz.
- c) Filomena e Luiz.
- d) Luiz, apenas.
- e) Clara, apenas.

19. (FCC/TRT 9ª Região/2015) Um brasileiro naturalizado decidiu se dedicar à vida pública. Nos termos da Constituição Federal, ele poderá ocupar cargo de:

- a) Deputado Estadual.
- b) Presidente da Câmara dos Deputados.
- c) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- d) na carreira diplomática.
- e) oficial das Forças Armadas.



20. (FCC/TRT 4ª Região/2015) Nos termos da Constituição Federal, são cargos privativos de brasileiros natos:

- a) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- b) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro de Estado da Defesa, Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, integrantes da carreira diplomática.
- c) Presidente e Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente e Vice-Presidente do Senado Federal, integrantes da carreira diplomática e das forças armadas, qualquer que seja a patente.
- d) Integrantes da carreira diplomática, oficial das forças armadas e Ministro de Estado da Defesa.
- e) Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Ministro do Supremo Tribunal Federal.

21. (FCC/SEFAZ-PE/2015) Estado estrangeiro requer, à República brasileira, a extradição de indivíduo ao qual aquele reconhece a condição de nacionalidade originária por lei, pelo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Ocorre que o indivíduo em questão nasceu em território brasileiro, em ocasião em que seus pais, nacionais do Estado requerente, aqui estavam em viagem de turismo, tendo residido desde a adolescência no Brasil. Nesta hipótese, considerada a disciplina da matéria na Constituição da República, a extradição

- a) poderá ser concedida, desde que o indivíduo tenha cancelada sua naturalização brasileira, por sentença judicial.
- b) não será concedida em hipótese alguma, por ser o indivíduo brasileiro nato.
- c) somente seria vedada na hipótese de ser requerida pelo cometimento de crime político ou de opinião, por ser o indivíduo estrangeiro.
- d) poderá ser concedida, desde que o crime haja sido praticado antes da naturalização.
- e) somente seria concedida se atendidas as condições impostas pelo ordenamento brasileiro, relativamente ao regular desenvolvimento do processo e à execução de eventual pena no Estado estrangeiro.

22. (FCC/TCE-GO/2014) Genoval e Simone viajaram em suas férias para Paris objetivando visitar um casal de amigos. Simone, grávida, durante a viagem, sofreu um acidente automobilístico que antecipou o parto de seu filho, Bruno. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal brasileira, apesar de Bruno ter nascido em Paris, será considerado brasileiro nato

- a) imediatamente a partir de seu nascimento, desde que seja registrado em repartição brasileira competente, no prazo de cento e vinte dias a contar da data de seu nascimento.
- b) imediatamente a partir de seu nascimento, independentemente de opção de nacionalidade ou registro em repartição brasileira.



c) desde que venha a residir na República Federativa do Brasil e opte no prazo de sessenta meses depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

d) desde que seja registrado em repartição brasileira competente e opte, no prazo de cento e vinte dias, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, independentemente de residir na República Federativa do Brasil.

e) desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

23. (FCC/SEFAZ-PE/2014) Em relação à aquisição secundária da nacionalidade brasileira, é correto afirmar:

a) A naturalização é garantida aos portugueses com residência permanente no país, desde que haja reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros em Portugal.

b) A naturalização dos estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa tem como requisito apenas a residência no Brasil por um ano ininterrupto e a idoneidade moral.

c) Segundo a Constituição, a naturalização ordinária de nacionais de países não lusófonos deve ter seus requisitos definidos em lei, cujo preenchimento pelo solicitante gera direito subjetivo público à nacionalidade brasileira.

d) A naturalização extraordinária, que beneficia qualquer estrangeiro que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, depende de requerimento, cuja resposta, em caso positivo, tem efeitos constitutivos.

e) O brasileiro naturalizado poderá ter cancelada sua naturalização em processo administrativo em que lhe seja garantida a ampla defesa ou por sentença judicial, no caso de estar envolvido em atividade nociva ao interesse nacional.

24. (FCC/TRT 1ª Região/2014) Salomé nasceu em Portugal quando sua mãe, brasileira, cursava doutorado na Universidade de Coimbra. O pai de Salomé é português. Quanto à sua nacionalidade, Salomé

a) jamais poderá adquirir a nacionalidade brasileira.

b) adquirirá a nacionalidade brasileira desde que venha a residir no Brasil antes de completar 18 anos.

c) poderá ser brasileira naturalizada, jamais nata.

d) somente poderia adquirir a nacionalidade brasileira se sua mãe estivesse a serviço do Brasil, na época do seu nascimento.

e) poderá optar pela nacionalidade brasileira, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, se vier a residir no Brasil.



25. (FCC/TCE-RS/2014) Sicrano, filho de mãe brasileira e pai egípcio, nascido durante período em que seus pais eram estudantes universitários na França, veio, após a maioridade, a residir no Brasil, onde pretende viver pelo resto de sua vida. Nos termos da Constituição da República, Sicrano:

- a) somente seria considerado brasileiro nato se, quando de seu nascimento, sua mãe, que era brasileira, estivesse no exterior a serviço da República Federativa do Brasil.
- b) poderá vir a ser brasileiro naturalizado, se efetivamente residir no país por até quinze anos ininterruptos, desde que requeira a nacionalidade brasileira.
- c) é considerado brasileiro naturalizado, desde o momento em que fixou residência no país, já que é filho de mãe brasileira, estando sujeito, contudo, a extradição, na hipótese de cometimento de crime comum a partir de então.
- d) será considerado brasileiro nato, se optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, caso em que não estará sujeito a extradição, nem mesmo na hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.
- e) somente seria considerado brasileiro nato se, quando de seu nascimento, houvesse sido registrado em repartição brasileira competente.

26. (FCC/TRT 16ª Região/2014) Pietro, nascido na Itália, naturalizou-se brasileiro no ano de 2012. No ano de 2011, Pietro acabou cometendo um crime de roubo, cuja autoria foi apurada apenas no ano de 2013, sendo instaurada a competente ação penal, culminando com a condenação de Pietro, pela Justiça Pública, ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por sentença transitada em julgado. Neste caso, nos termos estabelecidos pela Constituição federal, Pietro:

- a) não poderá ser extraditado, tendo em vista a quantidade de pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário.
- b) não poderá ser extraditado, pois o crime foi cometido antes da sua naturalização.
- c) poderá ser extraditado.
- d) não poderá ser extraditado, pois não cometeu crime hediondo ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim.
- e) não poderá ser extraditado, pois a sentença condenatória transitou em julgado após a naturalização.

27. (FCC/TRT 19ª Região/2014) Anita Fernanda, nascida em Goiânia há 26 anos, é designer de moda no Brasil. Na semana passada, recebeu um convite para morar na Europa e trabalhar em uma agência de moda que desenha figurinos para os principais desfiles de Paris. No entanto, o país em que trabalhará exigiu que Anita se naturalizasse para nele permanecer e exercer sua atividade profissional. Antes de aceitar a proposta para o novo emprego, Anita consulta sua advogada, questionando-a sobre as possíveis consequências decorrentes de um pedido de



naturalização. Nesta hipótese, à luz do que dispõe a Constituição Federal, a advogada informa que Anita:

- a) terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.
- b) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira, apenas enquanto não cancelar a naturalização do país em que trabalhará.
- c) terá declarada a suspensão da nacionalidade brasileira até o momento em que retornar ao Brasil, quando, então, poderá optar, novamente, pela nacionalidade brasileira.
- d) perderá automaticamente a nacionalidade brasileira. Todavia, terá garantido o direito de solicitar a reaquisição da nacionalidade, junto ao Ministério da Justiça, assim que regressar ao Brasil definitivamente.
- e) não terá declarada a perda da nacionalidade brasileira.

28. (FCC/TRE-SP/2012) João, filho de pai brasileiro e mãe espanhola, nascido na França, por ocasião de serviços diplomáticos prestados naquele Estado por seu pai à República Federativa do Brasil, reside há dez anos ininterruptos no país e pretende candidatar-se a Presidente da República. Nesse caso, considerada exclusivamente a exigência relativa à nacionalidade, João:

- a) não poderá candidatar-se, por se tratar de cargo reservado a brasileiros natos e João ser estrangeiro, à luz da Constituição da República.
- b) poderá candidatar-se, por ser considerado brasileiro nato, atendendo a essa condição de elegibilidade, nos termos da Constituição da República.
- c) poderá candidatar-se, desde que possua idoneidade moral e adquira a nacionalidade brasileira, na forma da lei, por já residir há mais de um ano ininterrupto no país.
- d) poderá candidatar-se, desde que resida por mais cinco anos ininterruptos no país, não sofra condenação criminal e requeira a nacionalidade brasileira.
- e) poderá candidatar-se, desde que opte pela nacionalidade brasileira, a qualquer tempo.

29. (FCC/DPE-SP/2010) O filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no Estado do Ceará em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro (pousada), tem nacionalidade, nos termos da Constituição Federal Brasileira,

- a) alemã.
- b) brasileira.
- c) alemã, considerado naturalizado brasileiro.
- d) brasileira, considerado naturalizado.
- e) brasileira, considerado naturalizado alemão.



30. (FCC/TRT 1ª Região/2011) A nacionalidade que se adquire por vontade própria, após o nascimento, e em regra pela naturalização, é classificada de:

- a) secundária.
- b) primária.
- c) originária.
- d) primordial.
- e) funcional.

31. (FCC/TRT 22ª Região/2010) A nacionalidade que se adquire por vontade própria, após o nascimento, e em regra pela naturalização, é classificada como:

- a) relativa.
- b) originária.
- c) primária.
- d) absoluta.
- e) secundária.

32. (FCC/TRE-RN/2011) Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe estava neste país a serviço da República Federativa do Brasil. Nestes casos:

- a) Tício e Bruno são brasileiros natos.
- b) apenas Tício é brasileiro nato.
- c) apenas Bruno é brasileiro nato.
- d) Tício e Bruno são americano e mexicano, respectivamente.
- e) Tício e Bruno podem ser brasileiros naturalizados, desde que façam esta opção no prazo constitucional.

33. (FCC/TJ-SE/2009) Joana é professora estadual em Brasília, onde residia com seu marido, Pedro. Quando ela estava grávida, Pedro, diplomata brasileiro, foi transferido para a cidade de Madri, na Espanha, a serviço do Brasil. Em Madri, nasceu João, filho do casal. Neste caso, João é:

- a) estrangeiro, podendo se naturalizar, sendo exigida apenas residência em território nacional por um ano ininterrupto e idoneidade moral.



- b) estrangeiro, podendo se naturalizar, se vier a residir no Brasil por quinze anos ininterruptos e opte pela nacionalidade brasileira.
- c) estrangeiro, podendo se naturalizar, se optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, não havendo prazo mínimo de residência em território brasileiro.
- d) brasileiro nato por expressa disposição Constitucional neste sentido.
- e) brasileiro nato, desde que seus pais registrem o filho no Consulado Brasileiro e João, quando completar dezoito anos de idade, opte pela nacionalidade brasileira.

34. (FCC/TCE-RO/2010) João reside em Portugal e é filho de um casal formado por pai estrangeiro e mãe nascida no estrangeiro de pais que estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Para o ordenamento jurídico brasileiro, em relação à nacionalidade, João é considerado:

- a) estrangeiro.
- b) português equiparado, desde que comprove residência fixa no Brasil por mais de um ano ininterrupto.
- c) brasileiro nato, se optar pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade, mesmo se continuar residindo em Portugal, independentemente de ter sido registrado ou não em repartição brasileira competente.
- d) brasileiro naturalizado com dupla cidadania, desde que retire seu título de eleitor em repartição brasileira competente, devendo, em eleições brasileiras, votar ou justificar sua ausência.
- e) brasileiro nato, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

35. (FCC/TCE-GO/2009) São brasileiros natos, nos termos da Constituição, os:

- a) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país.
- b) nascidos no estrangeiro, filhos de pais brasileiros, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil.
- c) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- d) que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.



e) estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

36. (FCC/TRF 4ª Região/2010) São brasileiros naturalizados, de acordo com a Constituição Federal:

a) os que adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas dos originários de países de língua portuguesa residência no Brasil por, no mínimo, cinco anos, e idoneidade moral.

b) todos que adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo-se dos originários de países de língua portuguesa, apenas, residência por um ano ininterrupto no Brasil.

c) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de trinta anos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

d) os estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

e) os estrangeiros residentes no Brasil há mais de dez anos e de comprovada idoneidade moral, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

37. (FCC/TRT 8ª Região/2010) A naturalização extraordinária tem por requisitos:

a) residência contínua no país pelo prazo de quatro anos; ler e escrever em português; e bom procedimento.

b) residência fixa no país há mais de quinze anos; ausência de condenação penal; e requerimento do interessado.

c) residência contínua no país pelo prazo de cinco anos; ler e escrever em português; e bom procedimento.

d) residência contínua no país pelo prazo de cinco anos; exercício de profissão; e bom procedimento.

e) residência contínua no país pelo prazo de cinco anos; posse de bens suficientes próprios e da família; e ausência de condenação penal.

38. (FCC/TJ-SE/2009) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por:

a) três meses ininterruptos e idoneidade moral.

b) seis meses ininterruptos e idoneidade moral.

c) um ano ininterrupto e idoneidade moral.



d) dois anos ininterruptos.

e) três anos ininterruptos.

39. (FCC/DPE-SP/2010) É privativo de brasileiro nato o cargo de:

a) Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

b) Presidente do Tribunal de Justiça.

c) Defensor Geral do Estado.

d) Presidente da Câmara dos Deputados.

e) Presidente do Tribunal de Contas da União.

40. (FCC/TRF 4ª Região/2010) Poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado o cargo de:

a) Ministro da Justiça.

b) Oficial das Forças Armadas.

c) Ministro de Estado da Defesa.

d) Presidente do Senado Federal.

e) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

41. (FCC/TJ-PA/2009) Klaus Werner, de origem alemã, adquiriu a nacionalidade brasileira após regular processo de naturalização. Assim, poderá ele exercer dentre outros, o cargo de:

a) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

b) Vice-Presidente da República.

c) Ministro da Fazenda.

d) Oficial das Forças Armadas.

e) Presidente da Câmara dos Deputados.

42. (FCC/TRF 5ª Região/2008) Dentre outros, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

a) Ministro dos Tribunais Superiores.

b) Oficial das Forças Armadas.

c) Governador de Estado.



d) Presidente de Assembleias Legislativas.

e) Senador da República.

GABARITO

1.	LETRA A	16.	LETRA C	31.	LETRA E
2.	LETRA D	17.	LETRA B	32.	LETRA C
3.	LETRA A	18.	LETRA A	33.	LETRA D
4.	LETRA B	19.	LETRA A	34.	LETRA E
5.	LETRA B	20.	LETRA D	35.	LETRA C
6.	LETRA E	21.	LETRA B	36.	LETRA D
7.	LETRA D	22.	LETRA E	37.	LETRA B
8.	LETRA D	23.	LETRA B	38.	LETRA C
9.	LETRA C	24.	LETRA E	39.	LETRA D
10.	LETRA C	25.	LETRA D	40.	LETRA A
11.	LETRA C	26.	LETRA C	41.	LETRA C
12.	LETRA C	27.	LETRA E	42.	LETRA B
13.	LETRA C	28.	LETRA B		
14.	LETRA B	29.	LETRA B		
15.	LETRA D	30.	LETRA A		

